

特許情報プラットフォーム及び画像意匠公報検索支援ツール による意匠検索の方法

宗 裕一郎*

本稿では、「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」及び「画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）」による意匠検索の方法を紹介する。J-PlatPat は、意匠公報の検索、経過情報の照会等の機能を有する特許情報提供サービスである。キーワードや日本意匠分類等を入力することにより意匠公報を検索することができる。Graphic Image Park は、画像意匠を含む意匠公報を効率的に検索するための支援ツールである。このツールに自分の画像デザインをドラッグ＆ドロップするだけで、イメージマッチング技術による機械的な評価に基づいて、既存の登録意匠を共通の特徴をもつものから順に表示させることができる。

キーワード：J-PlatPat, Graphic Image Park, 特許情報, 意匠, 意匠権, 意匠公報, 画像検索

1. はじめに

意匠権者から実施を許諾されていないにもかかわらず、第三者が業として（個人的又は家庭内での利用を除くという趣旨）登録意匠又はこれに類似する意匠の製造・販売等を行った場合には、意匠権の侵害となる¹⁾。したがって、製品の製造、販売等に当たっては、これらの実施行為が他者の意匠権に抵触する可能性がないかを事前に確認することが重要である。

登録意匠に関する情報は、特許庁が発行する意匠公報のほか、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat : Japan Platform for Patent Information）²⁾、画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）³⁾等のサービスを通じて確認することができる。

本稿では、J-PlatPat 及び Graphic Image Park による意匠検索の方法を紹介する。

2. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）

J-PlatPat は、意匠を含む知財情報を検索・閲覧することができる無料のインターネットサービスである。

意匠の調査については、以下の 5 つのサービスを提供している。

- ・意匠番号照会
- ・意匠公報テキスト検索
- ・日本意匠分類・D ターム検索
- ・意匠公知資料照会
- ・意匠公知資料テキスト検索

これらのサービスは、J-PlatPat のページ上部にある青色の帯（グローバルナビゲーション）のメニューからアクセスすることができる（図 1）。



図 1 意匠の調査に関するサービス

本項では、権利調査での使用頻度が高い「意匠公報テキスト検索」、「日本意匠分類・D ターム検索」の基本的な操作手順や、これらのサービスを併用した調査方法について説明する。

2.1 意匠公報テキスト検索

「意匠公報テキスト検索」は、意匠公報に掲載された各種項目の記載を対象に、キーワードを使用して検索することができるサービスである（図 2）。任意のキーワードを使用して簡単に検索ができるメリットがあるが、1999 年以前に発行された古い公報は検索することができないデメリットがある^{注 1)}。

以下に、「意匠公報テキスト検索」の基本的な操作手順を説明する。

2.1.1 検索条件の入力

検索項目エリアのドロップダウンメニューから検索項目を選択し、検索キーワードエリアの枠内にキーワードを入力する。よく使われる検索項目には次のものが挙げられる。

(1) 「意匠に係る物品」

意匠公報の「意匠に係る物品」の欄の記載を検索対象とする。調査したい物品の名称を入力すれば良いので調査に

*そう ゆういちろう 独立行政法人工業所有権情報・研修館
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 4 番 3 号
(原稿受領 2017.11.20)



図2 意匠公報テキスト検索

慣れていない方でも使いやすい。ただし、同じ物品であっても様々な表記が存在するので検索漏れに注意が必要である（例えば、「乳母車」と「ベビーカー」等。）。

(2) 「出願人／意匠権者」

意匠公報の「意匠権者」の欄の記載を検索対象とする^{注2)}。特定の会社の権利を調査するのに便利である。社名変更があった会社の文献を検索する場合は、新旧の会社名を入力して検索すると良い。

(3) 「出願日（国際登録日）」

意匠公報の「出願日」の欄の記載を検索対象とする^{注3)}。出願日（国際登録日）に限らず、日付項目は検索のヒット件数を絞り込みたい場合に便利である（表1）。

表1 日付の入力例

日付の入力例	入力形式
「2018年1月1日」の文献を検索する場合	20180101
「2018年1月1日以降」の文献を検索する場合	20180101:
「2017年12月31日まで」の文献を検索する場合	:20171231
「2017年1月1日から2017年12月31日まで」の文献を検索する場合	20170101:20171231

2.1.2 検索結果一覧の確認

キーワードを入力後、「検索」ボタンをクリックするとヒット件数が表示される。次に、「一覧表示」ボタンをクリックすると検索結果一覧に遷移する（図3）。



図3 検索結果一覧

2.1.3 詳細表示の確認

文献番号のリンク又はイメージをクリックすると、その文献の詳細表示に遷移する（図4）。詳細表示では、意匠公報に掲載された書誌情報や図面を見ることができる。



図4 詳細表示

2.1.4 経過情報の確認

詳細表示の画面右上にある「経過情報」のボタンをクリックすると、別画面で経過情報が表示される（図5）。

経過情報では、出願から登録までの手続の記録や、権利の存続・消滅の状態等を確認することができる。例えば、登録情報タブの「登録細目記事」欄に、「本権利は抹消されていない」と記載されていれば、権利が存続していることが分かる。ただし、経過情報で使用するデータは「整理標準化データ」と呼ばれる、特許庁のシステムから収集したデータを加工したものであるため、特許庁で更新されたデータが J-PlatPat に反映されるまでに 3～4 週間のタイムラグが生じる点に注意が必要である。最新の登録情報を確認したい場合は、特許庁で登録原簿の閲覧請求をする必要がある。



図5 経過情報

2.2 日本意匠分類・D ターム検索

「日本意匠分類・D ターム検索」は、意匠公報の「意匠分類」、「D ターム」等の欄の記載を対象に、分類を使用して検索することができるサービスである（図6）。各文献に

図 6 日本意匠分類・D ターム検索

は、物品毎に定められた日本意匠分類等の分類が付与されており、分類を使用して検索することにより漏れの無い調査を行うことができる。

「日本意匠分類・D ターム検索」は、「意匠公報テキスト検索」とは異なり、1999 年以前に発行された古い公報も検索することができるメリットがあるが、使いこなすためには分類の知識が必要になる。

以下に、「日本意匠分類・D ターム検索」の基本的な操作手順を説明する。

2.2.1 検索条件の入力

検索式エリアの枠内に分類を入力する（表 2）。よく使用される分類には次のものが挙げられる。これらの分類に関する情報は、特許庁のウェブサイトにある「日本意匠分類関連情報⁴⁾」のページで確認することができる。

(1) 日本意匠分類

日本意匠分類は、主に物品の用途に基づいて構成された分類である。2005 年以降に出願された文献について、1 件につき 1 分類が付与されている。

(2) 旧日本意匠分類（昭和 58 年施行版）

旧日本意匠分類は、日本意匠分類と同様に、主に物品の用途に基づいて構成された分類である。2004 年以前に出願された文献について、1 件につき 1 分類が付与されている。

(3) D ターム

D タームは、日本意匠分類を形状や模様等の観点から細分化したものである。2005 年以降に出願された文献のうち、D タームの定義に該当するもののみ付与されている。

表 2 分類の入力例

検索例	入力例	ポイント
日本意匠分類が「H7-726」の文献を検索する場合	H7726	・ハイフンは除いて入力する ・半角で入力する ・英字は小文字でもよい
Dタームが「H7-726A」の文献を検索する場合	H7726A	
日本意匠分類が「H7-7」で始まる文献を検索する場合	H77?	

2.2.2 結果一覧の確認

分類を入力後、「検索」ボタンをクリックするとヒット件数が表示される。次に、「一覧表示」ボタンをクリックする

と検索結果一覧に遷移する。検索結果一覧以降の表示内容は、「意匠公報テキスト検索」を使用した際と同様である（2.1.2～2.1.4 参照）。

2.3 調査方法の例

的確な調査を行うためには、調査対象の物品の分類を把握した上で、「日本意匠分類・D ターム検索」を使用して検索することが欠かせない。しかし、数千枝に及ぶ分類の中から調査に必要な分類を漏れなく選択することは容易ではない。

そこで、分類を把握していなくても始められる調査方法について、「電卓」の調査を例に挙げて説明する。

2.3.1 「意匠公報テキスト検索」による検索

「意匠公報テキスト検索」を開き、検索項目エリアのドロップダウンメニューから「意匠に係る物品」を選択し、「電卓」と入力して検索する。

次に、検索結果一覧から電卓の文献を見つけて詳細表示に遷移し、意匠公報の「意匠分類」の欄に記載された日本意匠分類を確認する（図 7）。

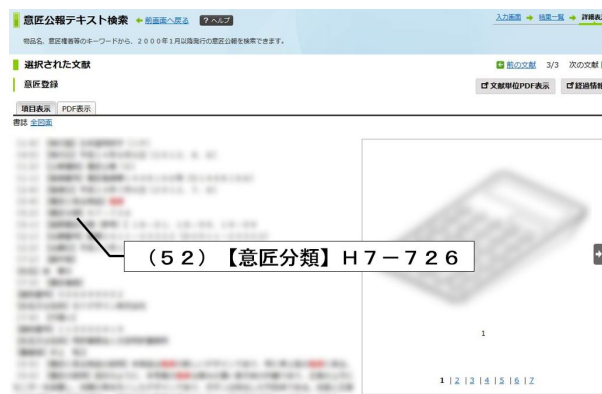


図 7 詳細表示

2.3.2 日本意匠分類の確認

グローバルナビゲーションの意匠のメニューから「6.分類リスト（特許庁 HP へ）」をクリックし、特許庁の「日本意匠分類関連情報」のページにアクセスする。

次に、「表 2 日本意匠分類 分類定義カード一覧」に掲載されている分類定義カードファイルの中から、2.3.1 で確認した日本意匠分類（H7-726）が含まれるファイル（H7（PDF：**，***KB））⁵⁾を開く。H7-726 の分類定義カード（図 8）を見つけたら、以下の欄の記載を確認する。

(1) 「この分類に含まれる物品」、「定義」

これらの欄の記載から、電卓の分類が H7-726 で間違いないことを確認する。

(2) 「参考分類・参考物品」

この欄に記載された分類についても調査が必要か検討する。

2.3.3 「日本意匠分類・D ターム検索」による検索

「日本意匠分類・D ターム検索」を開き、検索式エリアの枠内に、「H7726」と入力して検索する。また、検索式

意匠分類記号	意匠分類の名称
H7-726	卓上電子計算機

対応する旧意匠分類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品
J4-52	全	卓上電子計算機
J4-52A	全	卓上電子計算機(据置き型・上面矩形)
J4-52B	全	卓上電子計算機(ハンディー型・上面縦長矩形・厚型)
J4-52C	全	卓上電子計算機(ハンディー型・上面縦長矩形・薄型)
J4-52D	全	卓上電子計算機(ハンディー型・上面横長矩形)
J4-53A	全	プリンター付き卓上電子計算機(小型)
J4-53	全	プリンター付き卓上電子計算機
J4-54	全	付加機能付き卓上電子計算機
J4-59	一	卓上計算機部品及び付属品
参考分類・参考物品		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
J4-600		金銭登録機等
J4-610		金銭登録機
H7-725		表示機付き電子計算機等(携帯型)
再掲載指示		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれる物品		
卓上電子計算機		卓上電子計算機用ケース
		ラジオ受信機付き卓上電子計算機
定義		
		卓上及び携帯用で、四則算のみを電子機構で行う計算機。いわゆる「電卓」。部品付属品も含む。

図 8 分類定義カード

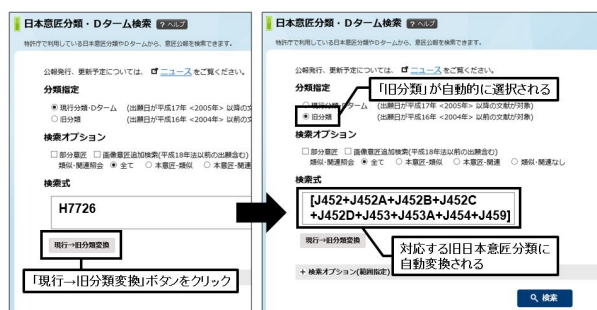


図 9 旧日本意匠分類への自動変換機能

エリアの枠内に日本意匠分類を入力した状態で、「現行→旧分類変換」ボタンをクリックすると、日本意匠分類が旧日本意匠分類に自動変換されるので(図9)、旧日本意匠分類による検索も行。さらに、必要に応じて、2.3.2(2)で検討した参考分類(日本意匠分類)及びそれらに対応する旧日本意匠分類による検索を行う。

以上の手順により、調査に必要な分類記号を知らなくても、「日本意匠分類・Dターム検索」を使用した的確な調査を行うことができる。

3. 画像意匠公報検索支援ツール(Graphic Image Park)

Graphic Image Parkは、我が国で登録された「画像を含む意匠(例えば、電子式デジタル時計の表示画像や、スマートフォンのディスプレイに表示される操作画像等)」の簡易的な調査をすることができる無料のインターネットサービスである(図10)。

Graphic Image Parkには、意匠公報に掲載された「画像を含む意匠」の画像部分のデータが蓄積されており、これらのデータと利用者が入力した画像とを機械的に照合して、入力された画像に近いと評価したものから順に表示することができる。

このツールを利用することにより、画像デザインに関する調査を効率的に行うことができる。



図 10 Graphic Image Park

照合したい画像のイメージファイルを入力エリアにドラッグ&ドロップし、「結果を表示」ボタンをクリックすると、イメージマッチング機能により、入力した画像に近いと機械的に評価されたものから順に蓄積データが一覧表示される(図11)。ただし、あくまでも機械的に近いと評価された順に表示させるものなので、似ていないように見える画像が並ぶこともある。



図 11 Graphic Image Park の使用方法

一覧表示された文献の登録番号をクリックすると、別画面で意匠公報(PDF)が表示され、詳細な情報を確認することができる。

なお、イメージファイルを入力せずに「結果を表示」ボタンをクリックすると、蓄積データを公報発行日为新しいものから順に表示させることができる。データはほぼ毎週追加されるため、最新の蓄積データを見たい場合に便利で

ある。

4. おわりに

J-PlatPat については、権利調査での使用頻度が高い「意匠公報テキスト検索」、「日本意匠分類・D ターム検索」のサービスを中心に説明したが、この他にも、「意匠公知資料テキスト検索」等、紹介できなかったサービスが存在する。また、紙幅の関係上、基本的な操作手順や調査方法の説明にとどめたので、各サービスについて詳しく知りたい場合は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイトに掲載されている『特許情報プラットフォームマニュアル』、『講習会テキスト』⁶⁾を参照いただきたい。

本稿で紹介したサービスを皆様の権利調査で活用いただければ幸いである。

注記

- 注 1) 1999 年以前の意匠公報は完全に電子化されていないため。
注 2) 種別エリアで協議不成立意匠出願公報を選択した場合は、当該公報の「出願人」の欄の記載を検索対象とする。
注 3) 国際意匠登録出願の場合は、意匠公報の「出願日（国際登

録日）」の欄の記載を検索対象とする。

参 考 文 献

- 1) “意匠権の侵害とは”. 政府模倣品・海賊版対策総合窓口.
<http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/design.html>,
(参照 2017-11-06)
- 2) “特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)”. 独立行政法人工業所有権情報・研修館.
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>, (参照 2017-11-06)
- 3) “画像意匠公報検索支援ツール (Graphic Image Park)”. 独立行政法人工業所有権情報・研修館.
<https://www.graphic-image.inpit.go.jp/>, (参照 2017-11-06)
- 4) “日本意匠分類関連情報”. 特許庁 審査第一部 意匠課.
http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/isyou_bunrui.htm,
(参照 2017-11-06)
- 5) “分類定義カード H7 (PDF : 18,810KB)”. 特許庁 審査第一部 意匠課.
http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/pdf/card/H7.pdf,
(参照 2017-11-06)
- 6) “ガイドブック・マニュアル・講習会テキスト等”. 独立行政法人工業所有権情報・研修館.
http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html,
(参照 2017-11-06).

Special Feature: Intellectual Property Rights – Design and Trademark. Methods of design search by “J-PlatPat” and “Graphic Image Park”. Yuichiro So (National Center for Industrial Property Information and Training, 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, Japan)

Abstract: In this article, methods of design search by “J-PlatPat” and “Graphic Image Park” are introduced. The J-PlatPat is a patent information providing service equipped with the functions of gazette retrieval for designs, reference to legal status of applications, and others. Users can search design gazettes by entering a retrieval keyword, Japanese design classification, etc. The Graphic Image Park is an assistant tool to efficiently search design gazettes that contain displayed graphic images. By just doing “Drag&Drop” your own graphic image design onto this tool, existing registered designs will be displayed in the order from those with more common characteristics to less, according to the automated data evaluation based on an image matching technology.

Keywords: J-PlatPat / Graphic Image Park / patent information / design / design right / design gazette / image search